

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1601/2533

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

โจทก์

บริษัท กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด

จำเลย

บริษัท กัทส์อินเวสติเกชั่น จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 72)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยใช้เงินให้โจทก์ 40,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2528เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จ

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 69,68)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยไม่วางหลักประกันตามที่ศาล
ชั้นต้นกำหนด (อันดับ 54,60)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 24
พฤษภาคม 2528 ถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 1 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและ

ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2528 ถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 1 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อุดม มั่งมีดี-พนม พ่วงวิทยุ-จงทรัพย์ เทียงธรรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>